Estratégia Concursos

Aula 08

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

13 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

Introdução 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Aposta Estratégica 5

Questões estratégicas 6

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 15

Perguntas 16

Perguntas com Respostas 16

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos o assunto: **Dos crimes praticados por particular contra a Administração Pública em Geral**. Vamos ver como a banca do seu concurso costuma cobrá-lo.

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Os crimes cometidos por particulares contra a Administração Pública estão previstos nos arts. 328 ao 337-A do CP. No entanto, os crimes mais importantes da aula de hoje são: Corrupção Ativa, Tráfico de Influência, Resistência e Desobediência.

São crimes comuns, pois podem ser praticados por qualquer pessoa, inclusive por funcionários públicos, desde que estejam na qualidade de particular, ou seja, não estejam investidos na função pública desempenhada. A seguir, é importante trazer um breve roteiro a ser realizado pelo aluno durante a sua preparação.

- Inicialmente, é de suma importância que o aluno faça uma leitura, ainda que dinâmica, dos artigos relacionados dentro do capítulo "Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral", (artigos 328 a 337-A do CP). As bancas, na maioria dos concursos, costumam cobrar a letra fria da lei.

- Feito isto, mostra-se relevante que o aluno faça as suas revisões de acordo com tais assuntos.

- Assim sendo, o Passo estratégico mostra-se uma ótima ferramenta de revisão para que o aluno reveja os principais tópicos estudados no material teórico fornecido pelo curso, direcionando o seu estudo para o perfil da banca e da área do concurso.

- Por fim, é imperioso que o aluno tenha consciência de que somente pelo treinamento intenso e exaustivo dos principais temas cobrados pelas bancas, com a elaboração de muitos e muitos exercícios, o caminho para aprovação será encurtado de forma extremamente satisfatória. Portanto, faça e refaça muitos exercícios. O treinamento leva a perfeição, ou melhor, à aprovação.

À vista disto, os pontos mais importantes da aula de hoje são:

DESOBEDIÊNCIA

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que juridicamente vinculada ao cumprimento da ordem legal. O funcionário público, inclusive, pode ser responsabilizado pelo crime, desde que esteja na condição de particular.

Não há a incidência do crime de desobediência para prefeitos, uma vez que eles respondem por delito específico contido no art. 1º, XIV do Decreto-lei nº 201/1967.

O STJ entende que não configura a desobediência no caso do descumprimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, uma vez que para o caso a lei prevê alternativas para que ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência. (Informativo 538).

Inclusive com a edição da Lei 13.641/2018, está encerrada qualquer discussão: o descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha configura o crime do artigo 24-A da lei especial.

O STJ entende que para a configuração do crime, na hipótese de intimação postal, com AR, é necessária a inequívoca notificação pessoal do agente que deve cumprir a ordem (informativo 506).

É importante trazer a diferença entre este crime e o crime de resistência, haja vista ser comumente explorada pelas bancas.

A resistência é uma forma agravada da desobediência, em razão do emprego de violência ou ameaça.

Resistência	Desobediência
Art. 329 - **Opor-se à execução de ato legal**, mediante **violência** ou **ameaça** a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.	Art. 330 - **Desobedecer a ordem legal** de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do **Tema 1.060**, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que ***é crime de desobediência ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública*.**

(Resp 1.859.933)

Por maioria, foi fixada a seguinte tese:

> *"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:*(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Tráfico de Influência	**Exploração de prestígio**
Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.	Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

É crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive funcionário público.

Para os núcleos “solicitar, exigir e cobrar” o crime é formal, consumando-se com a realização da conduta legalmente descrita, independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida. Quanto ao núcleo “obter”, trata-se de crime material, consumando-se com a obtenção da vantagem indevida.

CORRUPÇÃO ATIVA

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o STJ, trata-se de crime formal, bastando a oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo desnecessário que o funcionário aceite tal vantagem.

O entendimento predominante é o de que a corrupção ativa e a corrupção passiva são tipos penais distintos e autônomos, independentes entre si, não necessariamente dependendo a ocorrência de um para a ocorrência do outro. A esse propósito, veja como se posiciona o STJ sobre o tema:

> *O reconhecimento da inépcia da denúncia em relação ao acusado de corrupção ativa (art. 333 do CP) não induz, por si só, ao trancamento da ação penal em relação ao denunciado, no mesmo processo, por corrupção passiva (art. 317 do CP).* ***Prevalece o entendimento de que, via de regra, os crimes de corrupção passiva e ativa, por estarem previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes, de modo que a comprovação de um deles não pressupõe a do outro****.* STJ. 5ª Turma. RHC 52.465-PE, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/10/2014 (Info 551)

Existe uma incompatibilidade lógica entre os crimes. Na corrupção ativa o **particular OFERECE ou PROMETE** a vantagem indevida, enquanto na concussão o **funcionário público EXIGE** uma vantagem indevida.

Verificando-se os núcleos dos tipos penais é possível perceber que, em tese, não podem ocorrer no mesmo contexto fático. Consequentemente, se uma pessoa (vítima da concussão) entregar ao funcionário público a vantagem indevida, em razão da exigência formulada por este, não poderá ser responsabilizada pela corrupção ativa, pois somente comportou-se desta forma em obediência à ordem que lhe foi exigida. Em suma, existe manifesta incompatibilidade lógica entre os crimes de concussão e o de corrupção ativa.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Como observado nos quadros estatísticos apresentado no início da aula, constata-se que o crime de corrupção ativa é o mais cobrado pela banca. Desta forma, sugiro a leitura atenta do artigo 333 do CP:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)*

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

(2018 – FCC – TRT15ªREGIÃO – TÉCNICO JUDICIÁRIO)

Astolfo é surpreendido na prática de crime de roubo e recebe ordem de prisão por dois policiais militares do Estado X que estão devidamente fardados e com viatura. Para evitar a prisão, Astolfo arremessa pedras em direção aos policiais ferindo a ambos que, ainda assim, conseguem prendê-lo com o uso da força necessária. Em relação à ação contra a execução de ordem legal praticada por Astolfo, sem prejuízo de outros crimes decorrentes da violência, ele poderá responder pelo crime de

a) Desacato.

b) Desobediência.

c) Resistência.

d) Obstrução à justiça.

e) Desinteligência.

Comentários:

A conduta de Astolfo configura o crime de Resistência, já que o mesmo se opôs à execução do ato legal de prisão a ser efetuada pelos policiais, mediante violência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Descabe falar em desacato, pois o agente não menosprezou, desrespeitou ou humilhou a FUNÇÃO EXERCIDA pelos funcionários públicos.

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Igualmente, não houve o crime de desobediência, já que, como visto, ocorreu a violência na oposição ao ato legal da polícia.

Desobediência

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa

GABARITO: LETRA C.

(2018 – FCC – SEF/SC – AUDITOR FISCAL)

Retardar ou omitir ato de ofício, ou praticá-lo infringindo dever funcional,

a) são os núcleos do tipo penal de favorecimento real.

b) são os núcleos do tipo penal de advocacia administrativa.

c) cedendo a pedido ou influência de outrem, constituem a prática do crime de favorecimento pessoal.

d) são causas de aumento de pena da corrupção ativa.

e) para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal, constituem a prática do crime de corrupção passiva.

Comentários:

A resposta encontra fundamento no art. 333, parágrafo único do CP.

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.* (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
>
> *Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.*

GABARITO: LETRA D.

(2017 – FCC – PM/AM - SOLDADO)

Antônio, ao ser parado em uma blitz de trânsito por um policial, foi flagrado sem seu documento de habilitação para conduzir o automóvel.

Ao perceber que seria multado, Antônio ofereceu ao policial determinada quantia em dinheiro para que não lhe fosse aplicada a penalidade.

De acordo com a situação apresentada, Antônio praticou o crime de

a) desobediência.

b) desacato.

c) falsidade ideológica.

d) corrupção ativa.

e) resistência.

Comentários:

Antônio praticou a conduta do crime de corrupção ativa.

> *Corrupção ativa*
>
> *Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:*
>
> *Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.* (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Na corrupção ativa, basta que o agente ofereça ou prometa a vantagem indevida para estar configurado o crime, pouco importando o aceite ou o recebimento da vantagem indevida pelo funcionário público, tratando-se de crime formal.

GABARITO: LETRA D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

José desatendeu ordem ilegal de funcionário público e deixou o local em que tal ordem lhe fora dada. A conduta de José

a) caracterizou o delito de desacato.

b) caracterizou o delito de resistência no tipo legal fundamental.

c) configurou o crime de desobediência.

d) não tipificou os crimes de desobediência, desacato ou resistência.

e) configurou o crime de resistência na forma agravada

Comentários:

Vamos analisar as assertivas e encontrar o erro.

a) ERRADA. O delito de desacato está assim tipificado no CP:

> *Desacato*
>
> *Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:*
>
> *Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.*

O verbo desacatar significa menosprezar, ofender, desrespeitar. Admite qualquer meio de execução, como palavras ou gestos. Para que o delito se configure, é necessária a presença do funcionário público, não sendo necessário que o funcionário e o agente estejam face a face.

Também é preciso que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

Assim, o simples fato de desatender ordem de funcionário público não caracteriza o delito de desacato. Lembrando que o enunciado afirma que a ordem foi ILEGAL, o que, por si só, descaracterizaria o delito.

b) ERRADA. O crime de resistência está previsto no art. 329 do CP, e possui a seguinte redação:

> *Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:*
>
> *Pena - detenção, de dois meses a dois anos.*
>
> *§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:*
>
> *Pena - reclusão, de um a três anos.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assim, para que se configure tal delito, é preciso que o particular atue com violência ou grave ameaça contra o agente público, e que o ato praticado pelo funcionário seja legal, o que não ocorreu na assertiva.

c) ERRADA. O delito de desobediência está previsto no art. 330 do CP, que assim dispõe:

> *Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:*
>
> *Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.*

Assim, para que se configure o delito em tela, é necessário que o agente deixe de atender a ordem legal de funcionário público competente para proferi-la.

Então, podemos resumir os requisitos da desobediência em:

- ordem;
- legal;
- emanada de funcionário público competente;
- obrigação legal do destinatário em cumpri-la.

Assim, como o enunciado afirmou que se tratava de ordem ILEGAL, não há que se falar em desobediência. Então, José não cometeu nenhum dos delitos das assertivas.

GABARITO LETRA D.

(2022 – FGV – DELEGADO DE POLÍCIA – PC/AM)

Quanto ao crime de descaminho, assinale a afirmativa correta.

a) Cuidando-se de crime material, mostra-se irrelevante o parcelamento do tributo.

b) Cuidando-se de crime material, mostra-se irrelevante o pagamento do tributo.

c) Cuidando-se de crime formal, mostra-se irrelevante o pagamento do tributo.

d) Cuidando-se de crime formal, a consumação do crime depende da constituição definitiva do crédito.

e) Cuidando-se de crime material, a consumação do crime depende da constituição definitiva do crédito.

<u>Comentários</u>

O crime de descaminho é considerado crime formal, sendo DESNECESSÁRIA a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa para a sua configuração.

GABARITO LETRA C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2015 – FGV – PAULÍNIA – GUARDA MUNICIPAL)

Tício, Guarda Municipal, encontrava-se em serviço em frente a determinado prédio público, quando verificou que José iniciava uma pichação naquele prédio. Em razão disso, ordenou a José que parasse de imediato e entregasse o material que estava sendo utilizado na pichação. Ocorre que José, para garantir sua fuga, desferiu chutes na canela do funcionário e, de imediato, empreendeu fuga, não vindo a ser alcançado.

Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de José no momento de sua fuga:

a) configura crime de resistência;

b) é atípica, pois estava no seu legítimo direito de tentar fugir;

c) configura crime de desobediência;

d) configura crime de desacato;

e) configura, unicamente, crime de lesão corporal dolosa.

Comentários:

Gravem que no crime de resistência, diferentemente da desobediência, há VIOLÊNCIA OU AMEAÇA.

Resistência Desobediência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante VIOLÊNCIA OU AMEAÇA a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos. Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

A conduta narrada revela o crime de resistência. Desabe cogitar o desacato, vez que a intenção do agente não foi achincalhar, menosprezar ou humilhar o funcionário público, mas tão somente resistir ao ato legal emanado pela autoridade.

GABARITO: LETRA A.

(2018 – FGV – CM/SALVADOR – ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL)

Bruno foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia pela suposta prática do crime de condução

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

sala apenas Bruno e o inspetor Cláudio, Bruno ofereceu a Cláudio R$5.000,00 para que não fosse lavrado o flagrante, com sua imediata liberação. Revoltado com o comportamento de Bruno, de imediato Cláudio recusou a oferta, não recebeu qualquer valor e realizou nova prisão em flagrante, dessa vez em razão do oferecimento de vantagem indevida.

Diante das informações narradas, a conduta de Bruno configura crime de:

a) corrupção passiva, consumada;

b) corrupção ativa, na modalidade tentada;

c) concussão, na modalidade tentada;

d) corrupção passiva, na modalidade tentada;

e) corrupção ativa, consumada.

Comentários:

A conduta de Bruno (particular) configura o crime de corrupção ativa consumada.

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

A Corrupção Ativa é crime FORMAL, bastando o oferecimento ou promessa da vantagem indevida para a sua consumação, independentemente da sua aceitação. É dispensada a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício.

GABARITO: LETRA E.

(2018 – FGV – CM/SALVADOR – ANALISTA)

Caio, funcionário da ouvidoria de determinado órgão público, no exercício de suas funções, é surpreendido por João, totalmente insatisfeito com a demora em seu atendimento. Quando chega a sua vez de ser atendido, João passa a afirmar, na frente de diversas pessoas, que Caio é um "incompetente", que "certamente teria retardo mental" e que explicaria suas necessidades "com bastante calma para que até uma pessoa como Caio pudesse entender". Caio, então, sentindo-se humilhado, informa o fato a Policiais Militares que faziam a segurança em frente ao órgão em que exercia suas funções.

Considerando apenas as informações narradas, a conduta de João, de acordo com as previsões do Código Penal, configura:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) desobediência;

c) desacato;

d) violência arbitrária;

e) atipicidade.

Comentários:

A conduta em tela, segundo a banca, caracteriza o crime de Desacato do art. 331, CP:

> *Desacato*
>
> *Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:*

GABARITO: LETRA C.

(2016 – FGV – OAB)

Hugo estava dentro de seu automóvel esperando a namorada, quando foi abordado por dois policiais militares. Os policiais exigiram a saída de Hugo do automóvel e sua identificação, que atendeu à determinação. Após revista pessoal e no carro, e nada de ilegal ter sido encontrado, os agentes da lei afirmaram que Hugo deveria acompanhá-los à Delegacia para que fosse feita uma averiguação, inclusive para ver se havia mandado de prisão contra ele. Após recusa de Hugo, os policiais tentaram algemá-lo, mas ele não aceitou.

Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Hugo

a) configura situação atípica.

b) configura o crime de resistência.

c) configura o crime de desobediência.

d) configura o crime de desacato.

Comentários:

A banca entendeu, e é como nos parece, que a conduta realizada por Hugo, no enunciado, é atípica. Vejamos:

O crime de resistência está contido no art. 329, CP.

> *Resistência*
>
> *Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No caso não houve violência ou ameaça, portanto, descabida tal imputação.

A imputação do crime de desobediência também é descabida, uma vez que a ordem desobedecida, sem violência ou ameaça, deve ser legal, parecendo não ser o caso da questão. A tal condução para averiguação não encontra respaldo legal, não sendo possível imputar deste crime.

> *Desobediência*
>
> *Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:*
>
> *Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa*

Sobre o desacato, também descabido, pois o agente não menosprezou, desrespeitou ou humilhou a FUNÇÃO EXERCIDA pelos funcionários públicos.

> *Desacato*
>
> *Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:*
>
> *Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.*

Ademais, ressalta-se, inclusive, que o uso de algemas é ato excepcionalíssimo, a teor da Súmula Vinculante nº 11 do STF:

"Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

Nesse passo, a banca entendeu que a conduta de Hugo foi atípica.

GABARITO: LETRA A.

(2015 – FGV – TJ/PI – ANALISTA JUDICIAL)

NÃO constitui crime praticado por funcionário público contra a administração em geral:

a) excesso de exação;

b) violência arbitrária;

c) abandono de função;

d) corrupção ativa;

e) violação de sigilo funcional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Repare que, em outras palavras, a banca perguntou qual o crime praticado por PARTICULAR contra a administração pública em geral. Nesse passo, todos os crimes narrados, exceto a corrupção ativa, configuram crimes praticados por funcionário público contra a administração púbica, sendo a LETRA D o gabarito da questão.

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Excesso de exação

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Violência arbitrária

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

Abandono de função

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

GABARITO: LETRA D.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Quais são os requisitos para que se configure o crime de desobediência?

2. Se houver previsão de punição civil ou administrativa para um fato que, em tese, pode se caracterizar como crime de desobediência, haverá a incidência de tal delito?

3. Como se caracteriza o crime de corrupção ativa? Há causa de aumento de pena?

4. Qual a diferença entre os delitos de corrupção ativa e corrupção passiva?

5. Como se dá a consumação do crime de tráfico de influência?

6. O agente que solicita a vantagem a pretexto de influir em funcionário da justiça, pratica o crime de tráfico de influência. (C) ou (E)?

Perguntas com Respostas

1. Quais são os requisitos para que se configure o crime de desobediência?

O delito de desobediência está previsto no art. 330 do CP, que assim dispõe:

> "Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa."

Assim, para que se configure o delito em tela, é necessário que o agente deixe de atender a ordem legal de funcionário público competente para proferi-la. Vale lembrar que, nesse crime, não há violência ou

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Então, podemos resumir os requisitos da desobediência em:

- ordem;
- legal;
- emanada de funcionário público competente;
- obrigação legal do destinatário em cumpri-la.

2. Se houver previsão de punição civil ou administrativa para um fato que, em tese, pode se caracterizar como crime de desobediência, haverá a incidência de tal delito?

Não. Consoante o entendimento majoritário da jurisprudência, se alguma norma civil ou administrativa trouxer previsão de sanção para um fato que poderia se caracterizar como crime de desobediência, e não faz qualquer ressalva de sua cumulação com a pena criminal, não é possível o agente ser responsabilizado criminalmente. Aplica-se aqui o princípio da intervenção mínima do Direito Penal (STJ, HC 348.265/SC, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/08/2016).

Ex: O descumprimento de ordem de parar o veículo, emanada por Policiais Militares atuando na função de trânsito, não configura o delito previsto no art. 330, do CP, mas infração administrativa prevista no art. 195 do CTB (TJRS, RCr 71002688398, Rel.ª Des.ª Ângela Maria Silveira, DJERS 20/8/2010).

3. Como se caracteriza o crime de corrupção ativa? Há causa de aumento de pena?

A corrupção ativa (art. 333 do CP) ocorre quando o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Em suma, pune-se o particular que tomou a iniciativa de oferecer ou prometer alguma vantagem indevida a funcionário público. Fiquem atentos, pois a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público tem o fim específico de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Trata-se de crime formal, ou seja, se consuma quando a oferta ou a promessa chegam ao funcionário público, ainda que este não a aceite.

A pena prevista no caput é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Contudo, a pena é aumentada em 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional (parágrafo único do art. 333 do CP).

4. Qual a diferença entre os delitos de corrupção ativa e corrupção passiva?

Na corrupção ativa, a iniciativa é do particular, que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público com o fim de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Na corrupção passiva, o funcionário público solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- O particular oferece ou promete a vantagem indevida, mas o funcionário se recusa a recebê-la ou aceitá-la: existe apenas corrupção ativa.

- O particular oferece ou promete a vantagem indevida e o funcionário a recebe ou a aceita: há corrupção ativa e passiva.

- O funcionário solicita a vantagem: há corrupção passiva, mesmo que o particular não concorde em entregar a vantagem.

5. Como se dá a consumação do crime de tráfico de influência?

Inicialmente, é preciso observar que o referido crime possui diversas ações nucleares no tipo penal. Repare:

> **Tráfico de Influência** (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)
>
> Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)
>
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

À vista disso, entende-se que o momento da consumação do crime pode variar de acordo com as diferentes ações do agente. Vamos esquematizar:

Nas modalidades *solicitar*, *exigir* e *cobrar*, consuma-se o delito com a simples execução do verbo, independentemente da obtenção da vantagem (crime formal). Noutro giro, quanto à modalidade *obter*, será necessária a efetiva obtenção da vantagem (crime material).

6. O agente que solicita a vantagem a pretexto de influir em funcionário da justiça, pratica o crime de tráfico de influência. (C) ou (E)?

Errada. Muito cuidado com a pegadinha. O crime de exploração de prestígio tipificado no art. 357 do CP, é mais específico e especializa o crime de tráfico de influência do art. 332, CP. Desta feita, caso o agente solicite a vantagem a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, estará praticando o crime de exploração de prestígio e não o de tráfico de influência.

Veja o quadro abaixo para facilitar a compreensão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	9.127, de 1995) *Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:* (Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995) *Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.*	*Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:* *Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.